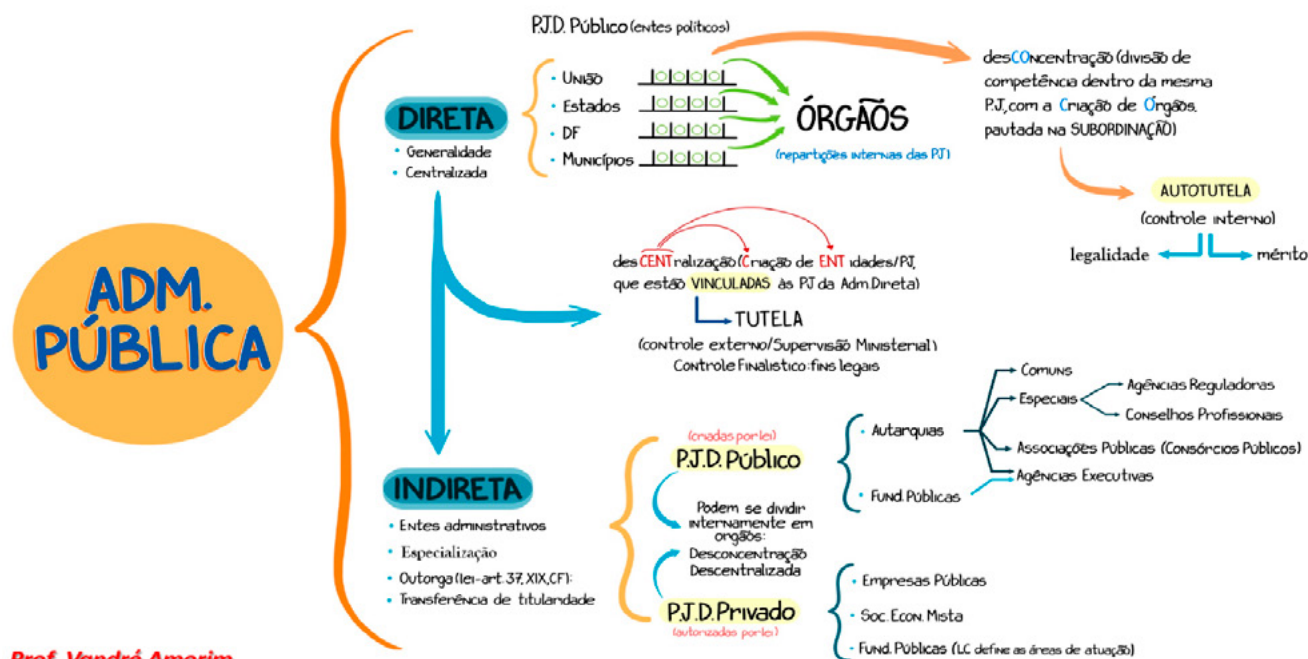


# ORGANIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – AULA RESUMO

## TEMAS ABORDADOS:

- Centralização, descentralização, concentração e desconcentração.
- Administração direta e indireta: autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista.
- Entidades paraestatais (terceiro setor): serviços sociais autônomos, organizações sociais, organizações da sociedade civil de interesse público, organizações da sociedade civil e entidades de apoio.
- Delegatárias de Serviços Públicos: concessionárias, permissionárias e autorizatárias

Mapa mental:



Prof. Vandrê Amorim

A aula aborda, em formato de resumo, os principais conceitos relacionados à organização da Administração Pública, visando proporcionar ao aluno uma revisão eficiente dos temas anteriormente estudados de forma aprofundada. A proposta é apresentar os tópicos com agilidade, destacando os elementos mais relevantes para a compreensão e memorização do conteúdo.

Inicialmente, destaca-se a importância de conhecer, de forma obrigatória, a estrutura da Administração Pública. O estudo compreende noções como centralização, descentralização, concentração, desconcentração, administração direta e indireta, bem como a identificação

das entidades componentes da Administração Pública e das entidades paraestatais, também chamadas de terceiro setor, as quais atuam como delegatárias de serviços públicos.

A estrutura da Administração Pública é composta por dois grandes blocos: a administração direta e a administração indireta. Ambas integram a Administração Pública, sendo que tudo o que está fora desses blocos não é considerado parte da Administração Pública, nem direta, nem indireta. As entidades paraestatais e as delegatárias de serviços públicos, por exemplo, não integram essa estrutura.

A administração direta é chamada assim porque se refere ao próprio Estado, compreendendo os entes federativos: União, estados, Distrito Federal e municípios. Nessa configuração, o Estado centraliza a atividade administrativa em suas próprias pessoas jurídicas de direito público.

É necessário, contudo, ter atenção ao fato de que pessoas jurídicas de direito público também estão presentes na administração indireta. Portanto, existem pessoas jurídicas de direito público tanto na direta quanto na indireta. Na administração direta, essas pessoas jurídicas correspondem aos entes políticos ou entes federativos.

Os entes federativos – União, estados, Distrito Federal e municípios – têm competências atribuídas de forma genérica e ampla. Para exemplificar, citam-se os dispositivos constitucionais que tratam dessas competências: arts. 21, 22, 23, 24, 25 e 30 da Constituição Federal.

Em razão dessa multiplicidade de competências, os entes federativos se dividem internamente em núcleos e centros de competência. Cada uma dessas unidades é chamada de órgão. Importa destacar que o órgão não possui personalidade jurídica própria; trata-se de um centro de competência ou repartição interna da pessoa jurídica. Essa natureza é confirmada pela denominação usual de “repartição pública”, aplicada na prática administrativa.

Dessa forma, os órgãos são repartições internas das pessoas jurídicas e sua criação representa a **desconcentração** administrativa. A desconcentração ocorre quando há a divisão de competências por meio da criação de órgãos dentro da mesma pessoa jurídica de direito público. Um mnemônico útil é “Descon = cria órgão”.

Esses órgãos, ao compor a administração direta das pessoas jurídicas de direito público, integram o que se denomina administração centralizada. Nessa estrutura, a desconcentração é acompanhada da autotutela, mecanismo pelo qual um órgão superior exerce controle sobre um órgão inferior. Tal controle é denominado interno e abrange tanto aspectos de legalidade quanto de mérito, incluindo a análise da conveniência administrativa.

A tutela administrativa surge quando a administração direta cria entidades integrantes da administração indireta, processo denominado **descentralização**. Nessa relação, não há subordinação, característica típica da autotutela existente entre órgãos na desconcentração, mas sim vinculação: a administração direta realiza um controle restrito aos fins legalmente



5m

estabelecidos, sem ingerência quanto ao mérito dos atos praticados pela entidade descentralizada.

A administração indireta compõe-se de pessoas jurídicas, classificadas em direito público ou direito privado. Importa recordar que na administração direta também existem pessoas jurídicas de direito público (os entes federativos), mas nunca de direito privado; estas últimas aparecem exclusivamente na administração indireta. Todas são entes meramente administrativos, motivo pelo qual recebem as denominações de entidades, entes ou pessoas administrativas, possuindo competência estritamente executiva, sem atribuições de natureza política nem poder de criar normas jurídicas.

Como tais entidades não surgem espontaneamente, dependem de lei para sua constituição. As pessoas jurídicas de direito público são criadas diretamente por lei; as de direito privado, por sua vez, exigem lei autorizativa e ato subsequente de constituição. Esse mecanismo legislativo, que transfere à entidade a titularidade da atividade administrativa, recebe o nome de outorga.

Entre as pessoas jurídicas de direito público, destacam-se as autarquias e as fundações públicas de direito público. As fundações públicas também podem ser estruturadas sob regime de direito privado, caso em que figuram ao lado das empresas públicas e das sociedades de economia mista – todas integrantes do segmento de direito privado da administração indireta.

No âmbito das autarquias, há subdivisão em autarquias comuns, autarquias especiais e associações públicas, além das autarquias qualificadas como agências executivas. Entre as autarquias especiais, encontram-se as agências reguladoras e os conselhos profissionais. As agências reguladoras, portanto, constituem pessoas jurídicas de direito público, criadas por lei, integrantes da administração indireta por descentralização e sujeitas à tutela exercida pela administração direta, que se limita ao controle dos fins legais.

Dominar essa estrutura e suas categorias internas é essencial, uma vez que tais detalhes são recorrentes em provas de concursos públicos.



10m

**MAPA MENTAL:**



Além da estrutura da administração direta e indireta, é importante identificar as entidades que não integram formalmente a Administração Pública. Questões de prova costumam exigir essa distinção, apresentando alternativas com exemplos de entes que não pertencem nem à administração direta nem à indireta. Entre os exemplos recorrentes, estão os serviços sociais autônomos, as organizações sociais (OS), as organizações da sociedade civil de interesse público (Oscip), as organizações da sociedade civil (OSC) e as entidades de apoio. Todos esses são classificados como entes de cooperação, não pertencentes à Administração Pública propriamente dita.

Essas entidades são pessoas jurídicas de direito privado, e seu estudo será aprofundado posteriormente na aula. Outro grupo importante é o das delegatárias de serviço público, que se enquadram como entes de colaboração. Diferentemente da administração indireta, que recebe a titularidade da atividade mediante outorga, as delegatárias recebem apenas a execução do serviço. Não há, portanto, transferência da titularidade.

A titularidade é transferida exclusivamente quando o poder público cria a administração indireta. Já no caso das delegatárias, ocorre a chamada descentralização externa ou por delegação. Nessa situação, incluem-se concessionárias (como empresas que operam pedágios), permissionárias (como prestadores de transporte coletivo) e autorizatárias (como bancas de jornal). Esses entes recebem delegação do Estado para executar atividades, mas não integram a Administração Pública.

A compreensão dessa distinção é fundamental, pois a descentralização pode ocorrer sob diferentes formas. A centralização caracteriza-se pelo exercício da função administrativa diretamente pelo Estado, por meio dos entes políticos e seus respectivos órgãos, formando a administração direta. Já a descentralização envolve a transferência de competências para outras pessoas jurídicas ou, em alguns casos, físicas.

|                                                                                       | CONCEITO                                                                                                                                                                                                                                                        | CARACTERÍSTICAS                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Centralização</b>                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>É o próprio Estado, por meio de seus órgãos, titular e executor da atividade pública</li> </ul>                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Adm. Direta</li> <li>Entes políticos e seus órgãos</li> </ul>                                                                      |
| <b>DesCENTralização</b><br><br>(transferência a outras pessoas, jurídicas ou físicas) | <b>a) Por Outorga:</b> há a <i>transferência da titularidade e da execução</i> a outras pessoas (por serviços, funcional, técnica)                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>criação da Adm. Indireta</li> <li>Exigência de lei</li> <li>Vinculação (tutela)</li> <li>Personalidade jurídica própria</li> </ul> |
|                                                                                       | <b>b) Por Delegação:</b> transferência <i>apenas</i> da execução a outras pessoas (colaboração ou negocial)                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Delegatárias (PJ ou PF)</li> <li>Contrato ou ato administrativo</li> <li>Personalidade jurídica própria</li> </ul>                 |
|                                                                                       | <b>c) Política:</b> divisão de competências legislativas entre os entes políticos                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Constituição Federal</li> <li>Não há um ente descentralizador</li> </ul>                                                           |
| <b>DesCONcentração</b>                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Distribuição entre vários <i>órgãos da mesma entidade</i>, visando simplificar e acelerar a execução do serviço</li> <li>Pode se dar por relação de subordinação (autotutela) ou de coordenação (mesmo nível)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Divisão interna (subdivisão)</li> <li>Distribuição de atribuições dentro de uma <i>mesma pessoa jurídica</i></li> </ul>            |
| <b>Concentração</b>                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>É a junção de órgãos anteriormente divididos.</li> <li>É o efeito contrário da desconcentração administrativa</li> </ul>                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Processo que envolve <i>apenas uma pessoa</i></li> </ul>                                                                           |

Em suma, a descentralização pode ser classificada em três espécies:

1. **Descentralização por outorga:** ocorre quando a lei cria ou autoriza a criação de uma entidade dotada de personalidade jurídica própria, integrante da administração indireta. Nessa modalidade, transfere-se tanto a titularidade quanto a execução da atividade. A relação estabelecida entre a administração direta e a indireta é regida pela tutela administrativa.

2. **Descentralização por delegação:** também chamada de colaboração ou negocial, caracteriza-se pela transferência apenas da execução da atividade, sem repasse da titularidade. Essa transferência se dá por contrato ou outro instrumento negocial, e não por lei. Enquadram-se aqui as delegatárias, como concessionárias, permissionárias e autorizatárias. Importante frisar que o terceiro setor, embora mantenha parcerias com o Estado, não presta propriamente serviço público por delegação e, portanto, não se insere nesse tipo de descentralização.

3. **Descentralização política:** embora raramente cobrada em provas, consiste na divisão de competências legislativas entre os entes federativos. A Constituição Federal prevê, por exemplo, competências privativas da União, bem como competências concorrentes entre União, estados e Distrito Federal.

Por outro lado, a desconcentração ocorre no interior de uma mesma pessoa jurídica. Trata-se da distribuição interna de competências entre diferentes órgãos da mesma entidade, como ocorre na divisão entre presidência, gabinete executivo, setores de recursos humanos, orçamento, entre outros. A desconcentração não envolve transferência de titularidade nem de execução para outra pessoa, mas sim a criação de repartições internas.

Essa divisão interna representa a distribuição das atribuições dentro da mesma entidade, promovendo uma organização funcional mais eficiente. Em contraposição, tem-se a concentração, que ocorre quando diferentes órgãos ou unidades são unificados em uma única estrutura. Por exemplo, ao reunir duas secretarias que realizavam atividades distintas em uma única secretaria, promove-se a concentração. Já a criação de duas novas unidades a partir de uma existente caracteriza a desconcentração. Assim, compreender a diferença entre desconcentrar (distribuir entre órgãos) e concentrar (reunir atribuições em um único órgão) é essencial, pois essas classificações são recorrentes em concursos públicos.



15m

|                           | <b>Órgãos Públicos</b>                                                                                                                                                                            |                                                                                                                            |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Conceito</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>É a unidade de atuação integrante da estrutura da administração direta e da estrutura da administração indireta (art. 1º da Lei 9784/99).</li> </ul>       |                                                                                                                            |
| <b>Criação e extinção</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lei - art. 48, XI, da CF (engloba a CF e as CE)</li> </ul> <p>Obs.: não se admite ato administrativo (art. 84, VI, a, CF)</p>                              |                                                                                                                            |
| <b>Características</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Não possuem personalidade jurídica</li> <li>Em regra, não possuem capacidade processual, salvo em algumas situações excepcionais (Súm. 525/STJ)</li> </ul> |                                                                                                                            |
| <b>Classificação</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Quanto à posição estatal</li> </ul>                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Independente</li> <li>Autônomos</li> <li>Superiores</li> <li>Subalternos</li> </ul> |
|                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Quanto à estrutura</li> </ul>                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Simples (unitário)</li> <li>Composto</li> </ul>                                     |
|                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Quanto à atuação</li> </ul>                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Singular</li> <li>Colegiado</li> </ul>                                              |
|                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Quanto às funções</li> </ul>                                                                                                                               | Ativos, Consultivos e de Controle                                                                                          |

Após a análise da estrutura geral, examinam-se agora os órgãos públicos. O órgão não possui personalidade jurídica; representa apenas uma unidade ou centro de competência localizado tanto na administração direta quanto na indireta. Assim, existem órgãos na estrutura da União e também no interior de entidades da administração indireta. Autarquias como o INSS ou o Ibama abrigam múltiplos órgãos internos, do mesmo modo que empresas públicas, como a Caixa Econômica Federal, dispõem de repartições internas. Essa segmentação configura desconcentração, inclusive dentro da administração indireta.

Entidades dotadas de personalidade jurídica, por exemplo o Banco do Brasil ou a Petrobras, integram-se como sociedades de economia mista; não podem ser qualificadas como órgãos. Em contexto de concurso, devem ser denominadas corretamente como entidades ou sociedades de economia mista.

A criação e a extinção de órgãos dependem de lei. Não se admite, para fins de prova, a utilização de decreto ou ato administrativo para instituí-los ou suprimi-los. O art. 84, inciso VI, da Constituição Federal autoriza a extinção de cargos vagos por decreto, mas essa regra não se estende aos órgãos, cuja criação e extinção permanecem submetidas ao processo legislativo.

Por não possuírem personalidade jurídica, os órgãos, em regra, carecem de capacidade processual. Existem, contudo, exceções: determinadas unidades legislativas podem atuar judicialmente em defesa de seus interesses institucionais, conforme reconhece a Súmula n. 525 do Superior Tribunal de Justiça, aplicada às câmaras municipais, assembleias legislativas e órgãos análogos.

A classificação dos órgãos pode considerar diversos critérios. Quanto à posição hierárquica, aparecem os órgãos independentes, situados no topo da estrutura, com autonomia política; os órgãos autônomos, subordinados aos independentes, mas dotados de considerável autonomia administrativa; os órgãos superiores, localizados no terceiro escalão e incumbidos de coordenação e supervisão; e os órgãos subalternos, responsáveis pela execução de tarefas operacionais.

Quanto à estrutura interna, o órgão é simples quando possui um único centro de competência e composto quando se subdivide em outros órgãos. No que se refere à forma de atuação, o órgão é singular quando suas decisões emanam de um único dirigente e colegiado quando resultam da deliberação conjunta de várias autoridades.

Quanto à função, distinguem-se órgãos ativos, com poder decisório e executor; órgãos consultivos, que emitem pareceres; e órgãos de controle, incumbidos da fiscalização. Esses conceitos, embora restritos, aparecem com frequência em provas de concursos públicos e exigem domínio preciso da terminologia e das distinções formais entre entidades e órgãos.

As questões relacionadas aos órgãos públicos não costumam ser tão numerosas em provas, mas é essencial compreender onde esses órgãos estão localizados. O maior destaque costuma recair sobre os órgãos da administração direta, motivo pelo qual são tratados com maior ênfase. No entanto, também existem órgãos no âmbito da administração indireta, vinculados às pessoas jurídicas que a compõem.

Ao tratar da administração direta e indireta, é importante lembrar que o estudo específico da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios pertence ao campo do direito constitucional. É nesse ramo que se analisam os entes políticos e o papel de governo que exercem. Já no direito administrativo, o foco está nas entidades administrativas, ou seja, nas entidades que compõem a administração indireta. Essas entidades são, de forma resumida, as autarquias, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as fundações públicas.

## ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Desde o início, é necessário compreender que, dentro da administração indireta, há características comuns a todas essas entidades, assim como há particularidades próprias a cada uma delas. É possível organizar essas entidades em grupos: grupo A, grupo B e grupo C. Cada grupo apresenta características específicas, mas também existem regras e



20m

atributos que se aplicam a todas. Essa distinção é relevante porque muitas questões de prova exploram justamente essas diferenças. Pode-se, por exemplo, perguntar se determinada regra se aplica a uma autarquia, mas não a uma empresa pública. Para resolver esse tipo de questão, é preciso ter clareza sobre o que se aplica a cada grupo.

Para facilitar essa identificação, são utilizados quadros e tabelas que indicam de maneira objetiva as regras comuns e as regras específicas. Muitas regras são aplicáveis a todas as entidades da administração indireta, enquanto outras são exclusivas de alguns grupos. Por isso, é fundamental saber como classificar e agrupar essas entidades com base nas suas características.

| PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA |                                                                   |                              |                                                         |                                                         |                                                         |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                      | <b>Autarquia</b>                                                  | <b>Fundação Pública</b>      |                                                         | <b>Empresa Pública</b>                                  | <b>S.E.M</b>                                            |
| <b>Personalidade Jurídica</b>                        | Direito Público                                                   | Dir. Público                 | Dir. Privado                                            | Direito Privado                                         | Direito Privado                                         |
| <b>Atividades</b>                                    | Típicas de Estado                                                 | Sociais                      | Sociais                                                 | Econômicas (Serviço Público*)                           | Econômicas (Serviço Público*)                           |
| <b>Prestação da atividade</b>                        | Descentralização por outorga (funcional, por serviços ou técnica) |                              |                                                         |                                                         |                                                         |
| <b>Criação (Lei ordinária)</b>                       | Lei específica (diretamente)                                      | Lei específica (diretamente) | Lei específica apenas autoriza (a criação se dá depois) | Lei específica apenas autoriza (a criação se dá depois) | Lei específica apenas autoriza (a criação se dá depois) |
| <b>Extinção (Lei ordinária)</b>                      | Lei específica (diretamente)                                      | Lei específica (diretamente) | Lei específica autoriza                                 | Lei autoriza ("genérica" ou específica)*                | Lei autoriza ("genérica" ou específica)*                |

A autarquia é sempre uma pessoa jurídica de direito público. Já a fundação pública pode ser de direito público ou de direito privado, exigindo atenção especial ao seu regime jurídico. As empresas públicas e as sociedades de economia mista, por sua vez, são sempre de direito privado. Assim, identifica-se um grupo formado pelas entidades de direito público e outro pelas entidades de direito privado. As fundações públicas podem integrar ambos os grupos, razão pela qual sua análise requer cautela.

Outro ponto importante refere-se às atividades desempenhadas por essas entidades. A expressão "atividade típica de Estado" é a chave para identificar as autarquias, que exercem funções estatais por excelência. As fundações, por sua vez, desempenham funções sociais, enquanto as empresas públicas e as sociedades de economia mista realizam atividades econômicas. Embora possam eventualmente prestar serviço público, essa não é a regra, mas sim a exceção. A principal função dessas duas últimas entidades é o desempenho de atividades econômicas, com caráter lucrativo, o que justifica sua submissão preponderante ao regime jurídico de direito privado.



No que se refere à criação e à extinção dessas entidades, é indispensável a existência de lei. Essa lei deve ser ordinária e específica. A criação e a extinção não podem ser feitas por lei complementar.

A lei específica tem papel distinto conforme o regime jurídico da entidade. Para as entidades de direito público, a lei específica as cria diretamente. Para as entidades de direito privado, a lei específica apenas autoriza sua criação, que ocorrerá posteriormente por ato próprio. Portanto, tanto a criação quanto a extinção de entidades da administração indireta devem ser precedidas de lei ordinária específica, sendo esta uma exigência recorrente em provas.

A extinção das entidades da administração indireta deve obedecer ao princípio do paralelismo, uma vez que a Constituição não disciplina expressamente essa matéria. Assim, se uma autarquia foi criada por lei específica, somente poderá ser extinta por lei igualmente específica; o mesmo raciocínio se aplica às fundações públicas. Se a criação ocorreu mediante lei autorizativa, a extinção deve seguir o mesmo rito autorizativo.

Para empresas públicas e sociedades de economia mista, o Supremo Tribunal Federal flexibilizou essa exigência: embora a criação dependa de lei específica que autorize sua instituição, a extinção pode derivar de lei genérica ou específica. Tal particularidade é constantemente explorada em concursos. Assim, a lei que autoriza a extinção dessas empresas não precisa ser específica, bastando ser formalmente válida e conter autorização legislativa.

**CF/88 – Art. 37, XIX** – somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação;

O art. 37, inciso XIX, da Constituição Federal estabelece reserva legal para a criação de autarquia e para a autorização legislativa necessária à instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e fundação, exigindo que a lei seja ordinária e específica. No caso das fundações, cabe ainda lei complementar para definir suas áreas de atuação, sem, contudo, criar ou autorizar diretamente a entidade.

**CF/88 – Art. 37, XX** – depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada.

O inciso XX do mesmo dispositivo impõe autorização legislativa para a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior. Entretanto, essa autorização não precisa ser conferida por lei específica; basta qualquer lei formal que forneça a autorização. O Supremo Tribunal Federal também decidiu que, embora a extinção de empresa pública ou sociedade de economia mista possa ser autorizada por lei genérica, a alienação do controle

acionário dessas empresas depende de autorização legislativa específica e de processo licitatório. Tal exigência não se estende à venda do controle acionário das subsidiárias, para as quais se aplicam apenas os princípios da Administração Pública, dispensando lei específica e licitação.

Esses detalhes sobre autorização legislativa, natureza específica ou genérica da lei e necessidade de licitação são recorrentes em exames. Recomenda-se, portanto, a consulta à aula completa para aprofundamento.

| PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS “COMUNS” DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA |                  |                         |              |                        |                 |
|---------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------|------------------------|-----------------|
|                                                               | <b>Autarquia</b> | <b>Fundação Pública</b> |              | <b>Empresa Pública</b> | <b>S.E.M</b>    |
| <b>Personalidade Jurídica</b>                                 | Direito Público  | Dir. Público            | Dir. Privado | Direito Privado        | Direito Privado |
| <b>Autonomia Patrimonial</b>                                  | Sim              | Sim                     | Sim          | Sim                    | Sim             |
| <b>Titularidade</b>                                           | Sim              | Sim                     | Sim          | Sim                    | Sim             |
| <b>Vinculação</b>                                             | Sim              | Sim                     | Sim          | Sim                    | Sim             |
| <b>Dever de Licitar</b>                                       | Sim              | Sim                     | Sim          | Sim*                   | Sim*            |
| <b>Proibição de acumular cargo/emprego/função</b>             | Sim              | Sim                     | Sim          | Sim                    | Sim             |
| <b>Teto Remuneratório</b>                                     | Sim              | Sim                     | Sim          | Sim*                   | Sim*            |
| <b>Concurso Público</b>                                       | Sim              | Sim                     | Sim          | Sim                    | Sim             |

Para encerrar este resumo, destaca-se que existem características comuns a todas as entidades da administração indireta – sejam de direito público ou de direito privado – e características distintas, que variam conforme a natureza jurídica de cada uma.

| PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS “DISTINTAS” DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA |                   |                      |                   |                        |                   |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
|                                                                  | <b>Autarquia</b>  | <b>Fund. Pública</b> |                   | <b>Empresa Pública</b> | <b>S.E.M</b>      |
|                                                                  | <b>D. Público</b> | <b>D. Público</b>    | <b>D. Privado</b> | <b>D. Privado</b>      | <b>D. Privado</b> |
| <b>Regime de pessoal</b>                                         | Estatutário*      | Estatutário*         | CLT               | CLT                    | CLT               |
| <b>Regime de Previdência</b>                                     | RPPS              | RPPS                 | RGPS              | RGPS                   | RGPS              |
| <b>Estabilidade (3 anos)</b>                                     | Sim               | Sim                  | Não               | Não                    | Não               |
| <b>Natureza dos Bens</b>                                         | Públicos          | Públicos             | Privados          | Privados               | Privados          |
| <b>Impenhorabilidade dos bens</b>                                | Sim               | Sim                  | Não*              | Não*                   | Não*              |
| <b>Precatório</b>                                                | Sim               | Sim                  | Não               | Não                    | Não               |
| <b>Imunidade Tributária</b>                                      | Sim               | Sim                  | Sim*              | Não*                   | Não*              |
| <b>Usucapião</b>                                                 | Não               | Não                  | Sim               | Sim                    | Sim               |
| <b>Ações Judiciais</b>                                           | JF*               | JF*                  | JE                | JF*                    | JE                |
| <b>Privilégios Processuais</b>                                   | Sim               | Sim                  | Não               | Não                    | Não               |
| <b>Responsabilidade Civil</b>                                    | Objetiva          | Objetiva             | Subjetiva*        | Subjetiva*             | Subjetiva*        |
| <b>Poder de Polícia</b>                                          | Sim               | Sim                  | Não*              | Não*                   | Não*              |

A compreensão dessas semelhanças e diferenças é essencial para resolver questões que demandem a identificação de regras aplicáveis a autarquias, fundações públicas, empresas públicas ou sociedades de economia mista.

---

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Concursos, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Vandrê Borges de Amorim.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

---